



## COMUNICADO A CLIENTES Y PROVEEDORES

**Asunto:** Información de composición accionaria y beneficiarios finales

Estimados clientes y proveedores:

El motivo de la presente es dejar claro el sustento normativo con base en el cual, **HANNA INSTRUMENTS S.A.S.** (en adelante "**HANNA**"), se abstiene de compartir información relacionada con su composición accionaria y beneficiarios finales.

De conformidad con el artículo 61 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971), norma que es de mayor jerarquía a la **Circular Externa 100-000005 del 22 de noviembre de 2017** y la **Circular Externa 029 de 2014** de las Superintendencias de Sociedades y Financiera respectivamente, la información relacionada con los accionistas de las sociedades por acciones tiene carácter reservado. Esto ha sido interpretado de igual forma por la Superintendencia de Sociedades en **Oficio No. 220-020934 del 13 de febrero de 2020**, en ese sentido la Superintendencia de Sociedades sostiene:

*"En algunos casos, las contrapartes pueden acogerse a la reserva de ley para no exponer su composición accionaria; derivada del artículo 61 del Código de Comercio, no obstante, el Sistema Interno de Prevención del Riesgo de LA/FT debe contar con suficientes y diversos métodos que permitan a la empresa obligada aproximarse, lo más posible, al conocimiento del beneficiario final, real y/o controlante; es decir, dicho sistema no debe contemplar como únicos métodos la verificación de la información de la contraparte en el Registro Mercantil, o el requerirla directamente a ésta, en tanto se arriesga a no poder contar con la información ya sea porque se trata de aquella que no se refleja en el certificado de existencia y representación, o porque la contraparte se niega a procurarla argumentando la referida reserva.*

*En todo caso respetando la legislación comercial. Sobre este particular, como se mencionó anteriormente, "(...) no se ha pretendido, ni se puede pretender, dar instrucciones para la vulneración del orden jurídico superior, como lo pueden ser las normas de derecho comercial o de derecho societario con superior jerarquía, aplicables en materia de reserva de los libros y papeles del comerciante. (...) de llegar a existir normas de orden jurídico superior que permitan oponer la reserva de la información para no revelar datos relativos a los socios o accionistas de los clientes o proveedores de la Empresa obligada, las mismas deberán ser respetadas (...)"*

Así pues, **HANNA** informa que ha dado cumplimiento a la obligación de realizar el Registro Único de Beneficiarios Finales, en los términos previstos por el Estatuto Tributario (Artículos 631-5 y 631-6) y demás normas concordantes, y de igual forma reitera su compromiso en el cumplimiento de las disposiciones legales, sin vulnerar los derechos de reserva de la información, amparados por el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 61 del Código de Comercio.

Sin ningún otro particular.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlos Henríquez", written over a horizontal line.

CARLOS JAVIER HENRÍQUEZ ZEPEDA  
REPRESENTANTE LEGAL  
HANNA INSTRUMENTS S.A.S.